

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 항만친수시설 조성 및 관리 지침

◇ 제 · 개정 이유

- 「항만법」 개정(20.2.)에 따라 지방관리무역항 및 지방관리연안항은 시·도지사가 항만 개발·관리 권한을 가지고 있으므로 위임 범위에 맞춰 적용
- 법제처의 「법제업무 운영규정」 제25조의2에 따른 개선사항을 반영
- 항만구역 내 안전사고 예방을 위해 출입통제가 가능한 장소에 대한 친수 시설 조성 관리방안을 마련하는 등 현행 지침 운영상 미비점을 개선

◇ 주요내용

가. 「항만법」 개정(20.2.) 등에 따른 지침 적용범위 조정(1-2-4, 1-2-5, 1-2-7)

- 지방관리 항만이 시·도지사에게 이양됨에 따라 시·도지사가 항만친수시설 조성 및 관리를 할 수 있도록 문구 수정

나. 법제처의 행정규칙 개선사항 반영(4-2-1-1, 4-3-1-1, 4-5-1-1)

- 국가와 지방자치단체의 대등하고 협력적인 관계를 바탕으로 한 지방분권의 원칙을 반영해 지방자치단체의 자율성 부여하도록 문구 수정

다. 항만구역 내 안전사고 예방을 위해 통제된 장소*에 대한 친수시설 조성 및 관리방안 마련(3-2-2-1, 3-2-2-2, 3-2-5-1)

라. 기타(띄어쓰기 포함), 상위법령 개정, 행정규칙 및 알기 쉬운 우리말 등으로 용어 수정